

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 246/2537

บริษัท.ส.พ.ประกันภัย จำกัด กับพวก

โจทก์

นายสมพร ธิชาภรณ์ กับพวก

จำเลย

บริษัท.ส.พ.ประกันภัย จำกัด โจทก์ที่ 1

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 175

ความว่า โจทก์ที่ 1 ได้ยื่นฎีกาไว้ คดีอยู่ระหว่าง ส่งหมายนัดและสำเนาคำฟ้อง ฎีกาแก่จำเลยที่ 1 แต่ส่งไม่ได้ เนื่องจากจำเลยที่ 1 ได้รื้อถอนบ้านและย้ายภูมิลำเนา ไปอยู่ที่อื่นแล้ว และไม่มีใครทราบว่าจะไปอยู่ที่ใด โจทก์ที่ 1 จึงไม่ประสงค์ที่จะฎีกา สำหรับจำเลยที่ 1 จึงขอถอนฎีกา เฉพาะจำเลยที่ 1 และโปรดดำเนินคดีกับจำเลยที่ 2,3,4 ต่อไป โปรดอนุญาต

หมายเหตุ โจทก์ฟ้องขอให้จำเลยทั้งห้าร่วมกันหรือแทนกันชำระเงินค่าเสียหาย จำนวน 107,308 บาท แก่โจทก์ที่ 1 และจำนวน 133,515 บาท แก่โจทก์ที่ 2 พร้อม ด้วยดอกเบี้ย อัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีของต้นเงินจำนวนดังกล่าวนับแต่ วันฟ้อง จนกว่าจะชำระเสร็จ

ระหว่างการพิจารณาของศาลชั้นต้น โจทก์ทั้งสองขอถอนฟ้องจำเลยที่ 5 ศาล ชั้นต้นอนุญาต

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง

ระหว่างการพิจารณาของศาลอุทธรณ์ โจทก์ที่ 1 ขอถอนอุทธรณ์เฉพาะจำเลยที่
1 ศาลอุทธรณ์อนุญาต

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ที่ 1 ฎีกา (อันดับ 96)

คดีอยู่ระหว่างส่งสำเนาฎีกา

โจทก์ที่ 1 ยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 109)

คำสั่ง

อนุญาตให้โจทก์ที่ 1 ถอนฎีกาสำหรับจำเลยที่ 1 ได้จำหน่ายคดีเฉพาะจำเลยที่
1 ออกเสียจากสารบบความศาลฎีกา

อนุญาตให้โจทก์ที่ 1 ถอนฎีกาสำหรับจำเลยที่ 1 ได้จำหน่ายคดีเฉพาะจำเลยที่
1 ออกเสียจากสารบบความศาลฎีกา

(ประสิทธิ์ แสนศิริ-นิเวศน์ คำผอง-ไพศาล รางฆาภูมิตำ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ